

Tilleggsavtale – Vestbo Nøkkelen

Det er i dag inngått tilleggsavtale om Vestbo Nøkkelen mellom Boligbyggelaget Vestbo, organisasjonsnummer 946450197 (heretter kalt «Vestbo»), og Borettslaget Håsteinsgate 9, organisasjonsnummer 923353143 (heretter kalt «Boligselskapet»)

Avtalen forutsetter at Kunden har en kundeavtale med Vestbo, og avtalen er å anse som et tillegg til denne.

1. Bakgrunn

Tilleggsavtalen trer i kraft med virkning fra mandag 01.08.2022. Denne avtalen er bindende når den har blitt undertegnet av begge parter.

2. Innhold

Gjennom inngåelse av Avtalen får Boligselskapet rett til bruk av digitale nøkler for fellesområder i eiendom som forvaltes av Vestbo. De digitale nøklene leveres av selskapet Unloc AS («Unloc»), og gjøres tilgjengelig for Boligselskapet gjennom Vestbos leverandør BBL Datakompetanse AS/BBL Pivotal's løsninger.

Unloc utvikler og leverer programvare for håndtering og tilgang av digitale nøkler, hvor programvaren integreres i digitale adgangsløsninger tilgjengelig på markedet (adgangskontroll, intercom, digitale låser, smarthus løsninger osv.). Avtalen kan senere utvides til å gjelde andre løsninger og låser. En slik tilleggsordre kan også medføre endringer i elementer i Avtalen slik som priser.

Plan for etablering av løsningen hos Boligselskapet skal avtales konkret.

Boligselskapet ved styret gis tilgang til digitale nøkler gjennom en portal tilrettelagt av BBL Pivotal. Styret kan i portalen administrere tilgangen til de digitale nøklene for beboerne, herunder sperring av tilgang, eierskifter, administrasjon mv. Boligselskapet skal få følgende muligheter gjennom portalen:

Tilgang

- Opprettelse av tidsbestemte nøkler og permanente nøkler.
- Deaktivering av tidsbestemte og permanente nøkler.
- Endring av nøkkelenes varighet.
- Telling av antall nøkler delt av en bruker.

Rettigheter

- Innsyn og administrasjon av brukerrettigheter for å dele nøkler med andre.
- Innsyn og administrasjon av brukere med rettighet til å bruke nøkler.
- Innsyn og administrasjon av brukere som kan gi dele-rettigheter til andre brukere.
- Endre og legge til navn på brukere med nøkler og brukere med dele-rettigheter.
- Oversikt over tredjeparter med rettigheter til å opprette nøkler.
- Aktivering av tredjeparters rettigheter til å opprette nøkler.
- Deaktivering av tredjeparters rettigheter til å opprette nøkler.

Låser

- Oversikt over egne låser tilknyttet et bygg.
- Uthenting av informasjon om en spesifikk lås tilknyttet et bygg, og endre navn og annen info på låsen.
- Oversikt og logg over bruk av en spesifikk lås.

Egenskaper

- Opprettelse av lås tilknyttet et bygg.
- Fjerne lås tilknyttet et bygg.
- Endre navn på enhet.

Tjenesten skal leveres med 99,6 % tilgjengelighet målt per måned for tjenesten. Dersom tjenesten ikke er tilgjengelig, kan både fysiske nøkler og nøkkelbrikke fungere som ekstra løsning. Vedlikehold av tjenesten gjøres kontinuerlig og skal ikke påvirke tjenesten. Større vedlikehold eller endringer skal varsles med minimum fire ukers skriftlig varsel.

De juridiske eierne av bolighenheter har anledning til å administrere nøklene selv gjennom egen app som leveres av Unloc, og gi andre tilgang til nøkler de får tildelt. Nøkler og tilgang kan også administreres av Unloc i enkelttilfeller, dersom det er nødvendig og Boligselskapet forespør dette.

Boligselskapet får tilgang til brukersupport fra Unloc i chat i app som normalt er tilgjengelig i normal åpningstid, dvs. 0900 til 1600 på hverdager (utenom høytidsdager). For brukersupport gjelder følgende:

- Boligselskapet må opprette et kontaktpunkt som markedsføres utad for mottak av generelle spørsmål og henvendelser fra egne brukere.
- Unloc skal fortløpende og etter beste evne besvare alle innkomne chat-henvendelser. Unloc skal så langt lar seg gjøre bistå brukeren i å løse eventuelle problemer. Unloc skal videresende henvendelser vedrørende feil som ikke angår Unlocs programvare, inkludert fysiske feil i dørmiljøet eller maskinvarerelaterte problemer, må leverandøren av maskinvaren kontaktes. Generelle forespørsler som tilligger Boligselskapet å besvare vil også videresendes fra Unloc.

Boligselskapet skal få nødvendig opplæring i hvordan løsningen fra Unloc skal kunne benyttes. Det innebærer generell introduksjon til produktet, funksjonalitet, grunnleggende teknologi om digitale nøkler, og praktisk gjennomføring.

Boligselskapet må få installert nødvendig utstyr, som låser og utstyr tilknyttet bruk av låser, på alle dører hvor systemet skal benyttes for å kunne ta produktet i bruk. Leverandører av dette kan være anbefalte leverandører gjennom Unloc, samt enhver leverandør som tilbyr slikt utstyr. Det er boligselskapets ansvar å påse at det utstyr som anskaffes fungerer med tjenesten fra Unloc.

Rettigheter

Avtalen gir ikke Boligselskapet noen rettigheter ut over det som konkret følger av Avtalen.

Personopplysninger

Boligselskapet er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles, og Vestbo er databehandler. Boligselskapet har ansvar for å informere egne brukere om behandling av personopplysninger, og ellers sørge for ivaretagelse av rettighetene til personopplysningene det gjelder.

Vestbo er ansvarlig som databehandler overfor de plikter og det ansvar som følger av lovverket overfor databehandlere. Som et utgangspunkt skal all behandling av personopplysninger skje i BBL Pivotal's systemer, som underdatabehandler av Vestbo, med unntak av registrering av navn og telefonnummer på juridisk eier av boligheten for å sende varsler om deling m.v. som skal behandles av Unloc.

Det er inngått databehandleravtale mellom Vestbo og Boligselskapet, samt databehandleravtale mellom Vestbo og BBL Pivotal og mellom BBL Pivotal og Unloc, som regulerer behandlingen av personopplysninger ved leveranse av tjenester under Avtalen.

Ansvarsbegrensning

Vestbo, og underleverandører etter Avtalen, skal ikke ha ansvar for Boligselskapets kostnader, tap, tapte inntekter eller annet som Boligselskapet kan påføres som følge av ytelsen under Avtalen i den utstrekning slikt ansvar kan fravikes etter norsk rett. Dette gjelder også tilgang til fellesområder som følge av feil i løsningen, brukerfeil, herunder feil fra Boligselskapet med administrasjonen av løsningen, inkludert tilfeller hvor det ikke kan

påvises hvem som hadde skylden for at feil oppsto.

Fritakelsesgrunner (force majeure)

Inntreffer det forhold utenfor en parts kontroll som denne ikke burde ha forutsett da Avtalen ble inngått og som denne heller ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes rettigheter og plikter så lenge forholdet varer. Herunder gjelder dette i tilfelle streik, lockout, pandemi, krig, kabelbrudd, brann, vannskade, terrorhandlinger, kommunikasjonsstans eller lignende. Tilsvarende gjelder for forhold hos partenes underleverandører.

Den part som vil påberope seg fritakelsesgrunn etter denne bestemmelsen skal så snart som mulig gi den annen part skriftlig varsel om forholdet. I slike tilfeller skal ytelsene under denne avtalen midlertidig stanses inntil fritakelsesgrunnen bortfaller, og ytelsene kan fortsette å bli levert

Avtalens varighet

Avtalen løper fra underskriftsdato og på ubestemt tid, inntil den eventuelt blir sagt opp av en av partene. Avtalen kan sies opp av begge parter med tre måneders frist til opphør ved utløpet av den kalendermåned fristen utløper i.

Lovvalg og vergeting

Avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister eller krav som oppstår i forbindelse med Avtalen, og som ikke løses ved forhandlinger, skal avgjøres ved norske domstoler med Bergen som verneting.

3. Honorar

Boligselskapet skal betale et årsgebyr på kr. 1500,- + mva. og kr. 20,- + mva. per boenhet per mnd., noe som utgjør kr. 1280,- + mva. per måned som blir fakturert hver annen måned sammen med forretningsføreravtalen laget har med Vestbo. Beløpet KPI reguleres årlig. Det totale årsgebyret (kr. 1500,- + kr. 15 360,-) er på kr. 16 860,- + mva.

Er det behov for tjenester fra Unloc eller BBL Pivotal som ikke er dekket av Avtalen, påløper det en pris på kr 800,- eks. mva. per time og et administrasjonsgebyr.

Prisen kan justeres dersom prisene endres for underleverandører. Boligselskapet vil i slikt tilfelle få tre ukers varsel før prisendring.

Tilleggsavtale – Vestbo Nøkkelen mellom Borettslaget Håsteinsgate 9 og Vestbo BBL

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Borettslaget Håsteinsgate 9

Styreleder	Kristoffer Nornes (sign.)	25.07.2022
Styremedlem	Linn Antonie Solheim (sign.)	25.07.2022

For Vestbo BBL

Trond Losvik (sign.)	25.07.2022
----------------------	------------